

(၅. ၂၂)

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๔๗/๒๕๕๐

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่อสมพัฒนา ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ ๑
นายอนุกุล ช่อสม ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๕๐/๒๕๔๕
หมายเลขแดงที่ ๑๐๓/๒๕๔๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองสงขลา)

คดีนี้ เติมผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลฉาง เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลฉางได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งมาพร้อมกับคำให้การ อีกทั้งขอให้ศาลเรียกนายอนุกุล ช่อสม หันส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีเข้ามาในคดีด้วย โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีอาจฟ้องบุคคลดังกล่าวให้ร่วมรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีได้หากศาล พิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีแพ้คดี ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงให้เรียกนายอนุกุล ช่อสม เข้ามาในคดีในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบ ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



/ประกอบ...

ประกอบมาตรา ๕๗ (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แล้วกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีเสียใหม่ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉางเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายอนุกุล ช่อสม เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ระยะทางก่อสร้าง ๐.๗๖๖ กิโลเมตร ขนาดผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) กำหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ ในราคาค่าจ้าง ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๓ งวด โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ หลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานที่รับจ้างตามแบบแปลนที่กำหนด โดยมีผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบการทำงานตามระเบียบและวิธีการเป็นลำดับ เมื่อทำงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้กรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับงาน แต่กรรมการบางคนเห็นว่าให้รอผลการทดสอบการบดอัดหน้าดินเสียก่อน ต่อมาเมื่อผลการทดสอบถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำงานจ้างงวดที่ ๒ ต่อไปโดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน งานงวดที่ ๒ นี้ได้ผ่านการทดสอบหากล้าอัดของคอนกรีตจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดสงขลาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ เช่นกัน เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาทำงานที่จ้างมีเพียง ๒ เดือน ซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้ควบคุมงานให้รอรับเงินค่าจ้างรวมกันทั้ง ๓ งวดในคราวเดียวกัน จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีทำงานที่รับจ้างแล้วเสร็จ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อส่งมอบงานทั้ง ๓ งวด ในคราวเดียวกันและขอเบิกเงินค่าจ้างทั้งหมด ต่อมาผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ควบคุมงานไม่สามารถตรวจรับงานได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างยังไม่เรียบร้อยตามสัญญา กล่าวคือ (๑) ข้างควบคุมงานยังมิได้รับผลการทดสอบกำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีต (๒) ผู้ฟ้องคดียังมิได้ทำการหยอดแอสฟัลต์รอยต่อ (๓) ผู้ฟ้องคดียังมิได้ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายหมู่บ้าน ต่อมาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้



/ทำการตรวจ...

ทำการตรวจการจ้างแล้วบันทึกในใบรายงานผลการตรวจการจ้าง (กรณีไม่ถูกต้อง) ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ว่า งานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบทั้ง ๓ งาน ในคราวเดียวกันนั้นมีรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดียังมิได้ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายหมู่บ้าน รวมถึงยังมิได้หยอดแอสฟัลต์รอยต่อและยังมิได้ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง นอกจากนั้น ยังมีรายการอื่น ๆ ด้วย คือ (๑) ช่างควบคุมงานยังมิได้รับผลการทดสอบกำลังอัดแท่ง ลูกบาศก์คอนกรีต (๒) มีจุดบกพร่องแตกร้าวอีกหลายจุดที่ระยะ ๕ เมตร ๑๐ เมตร และ ๒๐ เมตร ตามลำดับ หลังจากนั้นนายเจริญ เข้มจะระ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลฉางในขณะนั้นและเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างด้วย ไม่ได้แจ้งผลการตรวจรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบจนกระทั่งถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ สข ๗๙๗๐๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการ ตรวจงานจ้างแล้วมีจุดบกพร่องหลายจุด ตามเอกสารที่แนบมาด้วย ๔ ฉบับ คือ (๑) บันทึก การตรวจการจ้างลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ (๒) บันทึกรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง (ของผู้ควบคุมงาน) ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ (๓) ใบรายงานผลการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ (๔) บันทึกข้อความลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับดังกล่าว ได้แจ้งจุดบกพร่องของงานจ้าง แตกต่างจากความเห็นของผู้ควบคุมงาน อีกทั้ง บันทึกการตรวจการจ้างลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ กรรมการตรวจการจ้างลงชื่อเพียง ๓ คน จากจำนวน ๕ คน โดยที่กรรมการที่ไม่ได้ลงชื่อ ๒ คน คือ นายวิสุทธิ์ พุดน้อย กับนายเกษม บุญพิทักษ์สันติ ได้ลงนามในใบรายงาน ผลการตรวจการจ้าง (กรณีถูกต้อง) ไว้แล้ว ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานจ้างที่บกพร่องให้ ถูกต้องแล้วจึงได้ส่งมอบงานจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างอีกครั้งหนึ่ง ตามใบส่งมอบงานจ้าง ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างเหตุผลให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมอีก ทั้ง ๆ ที่ถนนที่ทำการก่อสร้างได้มีการเปิดใช้ให้สัญจรมาตั้งแต่มีการส่งมอบงานครั้งแรกแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการกั้นกั้วถ่วงเวลา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญา ส่งมอบงานล่าช้าก็สามารถคิดค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักเอาจากเงินค่าจ้างหรือเงินประกัน



/สัญญาได้...

สัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีเคยร้องเรียนเรื่องนี้ต่อนายอำเภอนาทวีตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขให้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ส่งมอบจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การและฟ้องแย้งสรุปความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ก่อสร้างงานที่รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายหมู่บ้านรวมทั้งยังมิได้หยอดแอสฟัลต์รอยต่อและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด โดยยังมีจุดบกพร่องแตกร้าวอีกหลายจุดที่ระยะประมาณ ๕ เมตร ๑๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร ตามลำดับ ตามบันทึกรายงานผลการตรวจการจ้าง (กรณีไม่ถูกต้อง) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ สข ๗๙๗๐๓/๑๔๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ประธานกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจงานจ้างและบันทึกไว้ตามบันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ สข ๗๙๗๐๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ครั้นต่อมาวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงกันต่อนายอำเภอนาทวีว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามแบบแผนต่อไป ตามบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องตามข้อตกลงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสงขลา ผู้ถ่ายโอนโครงการก่อสร้างตามสัญญานี้เข้าร่วมตรวจรับงานจ้างด้วยตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ สข ๗๙๗๐๑/๑๘๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งนายสาธิต รัตนสิงห์ วิศวกรโยธา ๗ วช. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสงขลาได้ทำการตรวจงานจ้างและทำหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฉางแจ้งสรุปความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกับแนวทางแก้ไข ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว



/ตามหนังสือ...

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลาง ที่ สข ๗๙๗๐๑/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ สข ๗๙๗๐๓/๒๗๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าหากไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาจะบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า จะไม่ทำการซ่อมแซมใด ๆ อีก ตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ทั้งที่ตามสัญญา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยอมรับงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีก็ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง และความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน ๒ ปี นับแต่วันรับงานจ้าง แต่กรณีนี้ความชำรุดบกพร่อง เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะตรวจรับงานจ้าง จนมีการบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลาง ที่ สข ๗๙๗๐๓/๓๗๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยที่คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจงานจ้าง โดยละเอียดและได้ทำบันทึกฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ ไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานล่าสุด เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจงานจ้างแล้ว ปรากฏว่างานจ้างไม่เรียบร้อย ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานหลายครั้งแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดี ปฏิเสธคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขงานเฉพาะส่วนที่สำคัญ จำเป็น โดยจะต้องทำการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่ ในระยะทาง ๕๕ เมตร (๑๒๔.๒๕ ตารางเมตร) และนางอุษณีย์ แสงจง หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลางได้ทำรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขส่วนที่บกพร่องดังกล่าวไว้ ดังนี้ (๑) ค่าจ้างรื้อถอนและ ขนเศษวัสดุทิ้งเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท (๒) ค่าเกรดบดอัดพื้นทางเดิม เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (๓) ค่าทรายรองพื้น เป็นเงิน ๑,๖๙๐ บาท (๔) ค่าเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป เป็นเงิน ๓,๑๒๕ บาท (๕) ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (๖) ค่าแรงงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๖,๗๗๓.๗๕ บาท (๗) ค่าลูกรังไหล่ทาง เป็นเงิน ๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท นอกจากนี้ ถนนซึ่งก่อสร้างตามสัญญานี้เดิมมีป้ายของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีข้อความห้ามมิให้ใช้ถนนดังกล่าวอยู่ แต่ต่อมาป้ายดังกล่าวได้สูญหายและมีผู้ใช้สัญจร บ้างแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพราะยังไม่ได้ตรวจรับงานจ้าง เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๕ วันละ ๑,๒๙๔ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา เป็นจำนวน ๒๕๗ วัน รวมเงินค่าปรับ ๓๓๒,๕๕๘ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงิน



/ค่าจ้าง...

ค่าจ้างเต็มจำนวน ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท และไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยด้วย ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หักส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบชำระหนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนี้

๑. ค่าปรับ จำนวน ๓๓๒,๕๕๘ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายความเสียหายในการซ่อมแซมแก้ไขส่วนที่บกพร่องของถนนตามสัญญาจ้าง จำนวน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท

๓. ชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินค่าปรับ ๓๓๒,๕๕๘ บาท และของค่าซ่อมแซมแก้ไข ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๔๑๔,๒๔๖.๗๕ บาท นับตั้งแต่วันที่บอกเลิกสัญญาจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

๔. ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและให้การแก้ฟ้องแย้งสรุปความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หาเหตุให้แก้ไขอีกหลายครั้งในลักษณะกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ได้จ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ทั้งที่งานทั้งสองงวดไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดเพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ส่วนค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้ซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องจำนวนเงิน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท นั้น ไม่มีหลักฐานการใช้จ่ายและไม่มีรายการมาแสดงจึงรับฟังไม่ได้ว่ามีการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวจริงหรือไม่ ทั้งความเสียหายก็ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าเดิมมีป้ายห้ามมิให้ใช้ถนนของผู้ฟ้องคดีแต่ต่อมาป้ายดังกล่าวได้หายไปและมีผู้ใช้สัญจรบ้างแล้ว แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบเรื่องแต่ไม่ได้ป้องกันแก้ไขความเสียหายหรือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบกลับปล่อยให้มีการสัญจรทั้งที่รู้อย่างมีปัญห ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้สำหรับค่าปรับตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องนั้น เมื่อไม่ได้เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามจำนวนค่าปรับดังกล่าวและไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้อง อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสียค่าธรรมเนียมแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การแก้ฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เช่นเดียวกับที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและให้การแก้ฟ้องแย้งข้างต้นและเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/ได้มอบอำนาจ...

ได้มอบอำนาจให้นางขจิต สุขสงวน รับจ้างทำงานดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น โดยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในงานดังกล่าวด้วย หากศาลพิพากษาให้รับผิดชอบใดก็เป็นความรับผิดชอบของนางขจิต แต่ฝ่ายเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยแต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมและคัดค้านคำให้การแก้ฟ้องแย้งสรุปความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรายการในสัญญา และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรายการในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถตรวจรับงานดังกล่าวได้ และเมื่อล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถส่งมอบงานให้ถูกต้องตามสัญญาได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปฏิบัติตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามสัญญาและผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระค่าปรับและค่าเสียหายตามฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทำคำให้การเพิ่มเติมแก้คำคัดค้านคำให้การแก้ฟ้องแย้ง

ศาลได้ไต่สวนคู่กรณีและพยานที่เกี่ยวข้องและจากเอกสารพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำส่งศาลตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ที่ สข ๗๙๗๐๑/๒๑๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างถนนตามสัญญาที่พิพาทนี้ เป็นโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสงขลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ และได้มีคำสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย นายเจริญ เข้มจะระ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาง เป็นประธานกรรมการับกรรมการอื่นอีก ๔ คน คือ นายวิวัฒน์ สุสานนท์ กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาง นายประยูร ชายะพันธุ์ กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาง นายวิสุทธิ พุดนัย ประชาคมหมู่บ้าน และนายเกษม บุญพิทักษ์สันติ ประชาคมหมู่บ้าน เป็นกรรมการ นอกจากนั้น



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ๑ คน คือ นายชวน ทองคง (ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นนางอุษณีย์ แสงจง หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาง) เมื่อมีการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่าผู้ผูกคัตเสนอราคาต่ำสุด ราคา ๑,๒๙๔,๐๔๔ บาท ลดราคาคงเหลือ ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท ราคาต่ำตามสัญญาที่พิพาทนี้ ผู้ผูกคัตกับผู้ผูกคัตที่ ๑ ได้ตกลงกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๓ งวด คือ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๘,๒๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐% Modified AASHTO ค่า CBR $\geq$ ๖% และถมดินลูกรังชั้นรองพื้นให้ลูกรังมีความหนา ๐.๒๐ เมตร ค่า CBR $\geq$ ๒๕% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% Modified AASHTO พร้อมทรายรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร รวมทั้งตัวแบบหล่อผิวคอนกรีตให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๘,๒๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทพื้นจราจรคอนกรีตให้ได้ผิวจราจร ๑,๗๒๕ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน และงวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕๑๗,๖๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ ผู้ผูกคัตได้เริ่มลงมือทำงานที่รับจ้าง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และทำงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่ใกล้จะครบกำหนดตามสัญญา ผู้ควบคุมงานจึงแนะนำให้ผู้ผูกคัตส่งมอบงานทั้งสามงวดรวมกันในครั้งเดียว โดยผู้ผูกคัตส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่างานจ้างยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ผูกคัตรับทราบแล้วจึงทำการแก้ไขความบกพร่องและได้ส่งมอบงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมาผู้ผูกคัตที่ ๑ ได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ที่ สข ๗๙๗๐๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งผลการตรวจงานจ้างให้ผู้ผูกคัตทราบว่า ผู้รับจ้างยังไม่ได้ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายหมู่บ้าน ยังไม่ได้หยอดแอสฟัลต์รอยต่อและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด มีจุดบกพร่องแตกร้าวหลายจุดที่ระยะ ๕ เมตร ๑๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร ตามลำดับ และผู้ควบคุมงานยังมิได้รับผลการทดสอบกำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีต ขอให้ดำเนินการแก้ไขด้วย ผู้ผูกคัตไม่ดำเนินการแก้ไขความบกพร่องตามที่ได้รับแจ้งแต่ได้ร้องเรียนไปยังนายอำเภอหนองหว้า เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ นายอำเภอหนองหว้าได้เรียกคู่กรณีมาเจรจากันโดยผู้ผูกคัตตกลงจะดำเนินการแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องและผู้ผูกคัตที่ ๑



/ตกลง...

ตกลงขอคำชี้แนะจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสงขลา โดยมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวและขอความร่วมมือให้จัดส่งวิศวกรโยธาเข้าให้คำแนะนำในการตรวจรับงานจ้าง ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานแล้วเห็นว่า ยังมีจุดที่จะต้องแก้ไขบางส่วน ปรากฏตามใบรายงานผลการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไข ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ สข ๗๙๗๐๑/๒๓๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และต่อมาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ นายสาริต รัตนสิงห์ วิศวกรโยธา ๗ วช. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้ทำการตรวจสอบถนนที่ทำการก่อสร้างร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมตรวจสอบดังกล่าวด้วย ปรากฏว่ามีจุดบกพร่องใน ๔ ลักษณะ คือ (๑) มีรอยแตกร้าวห่างจากรอยต่อตามขวาง ประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ เซนติเมตร (๒) มีรอยแตกร้าวตามขวาง (๓) มีรอยแตกร้าวตามยาว (๔) ผิวหน้าของแผ่นคอนกรีตหลุดร่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ รวมสองฉบับ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขตามที่วิศวกรสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดสงขลาแนะนำ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ทำการแก้ไข ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งด้วยว่า ขณะนี้ค่าปรับได้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจจะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ สข ๗๙๗๐๓/๓๗๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ แจ้งบอกเลิกสัญญาไปยังผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยสองประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง สัญญาจ้างที่พิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญาและฝ่ายที่ผิดสัญญาจะต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพียงใด เห็นว่า ตามสัญญาพิพาทผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างต้องทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ โดยตามสัญญาดังกล่าวได้กำหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๓ งวด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีลงมือทำงานที่รับจ้าง เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕



/และไม่สามารถ...

และไม่สามารถส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาที่พิพาทได้ คงส่งมอบงานทั้ง ๓ งวด ในครั้งเดียวกันเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันเวลาภายหลังที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นเวลา ๔๕ วัน การส่งมอบงานครั้งนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจสอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้วรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่างานจ้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาเพราะผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายหมู่บ้าน ยังไม่ได้หยอดแอสฟัลต์รอยต่อและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด ผู้ควบคุมงานยังมิได้รับผลทดสอบกำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีตและมีจุดบกพร่องแตกร้าวหลายจุดที่ระยะต่าง ๆ ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานจ้างและส่งมอบงานอีกเป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยผู้ควบคุมงานได้มีบันทึกลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ส่วนโยธาได้รับผลการทดสอบกำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีตแล้วและผู้รับจ้างได้ทำการหยอดแอสฟัลต์รอยต่อพร้อมทั้งติดตั้งป้ายรวมถึงการจัดทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับงานและเบิกเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างแล้วมีบันทึกลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ แยกกับความเห็นของผู้ควบคุมงาน โดยมีความเห็นว่างานจ้างยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ เนื่องจากมีรอยแตกร้าวหลายจุดและสถานที่ก่อสร้างยังไม่สะอาดเรียบร้อย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สข ๗๙๗๐๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งผลการตรวจงานจ้างครั้งนี้ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานจ้างแล้วส่งมอบงานอีกเป็นครั้งที่สามเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างแล้ว รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามใบรายงานผลการตรวจการจ้าง (กรณีไม่ถูกต้อง) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ว่าถนนดังกล่าวแตกร้าวหลายจุดที่แก้ไขนั้นเพียงส่วนน้อย จึงจำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างแก้ไขจุดแตกร้าวที่เหลืออีกหลายจุด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สข ๗๙๗๐๑/๒๓๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และหนังสือ ที่ ๗๙๗๐๓/๒๓๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไขจนในที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญานั้น เห็นว่า รายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุให้แก้ไขนั้น เป็นกรณีของความเสียหายที่นอกเหนือจากการทำงานไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามผลการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง ๓ งวด ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/นับตั้งแต่...

นับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป เมื่อตามสัญญาพิพาทได้กำหนดให้งานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิรับผู้ฟ้องคดีได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จจริง เป็นจำนวน ๙๖ วัน ในอัตรารค่าปรับวันละ ๑,๒๙๔ บาท เป็นเงิน ๑๒๔,๒๒๔ บาท ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาเป็นจำนวน ๒๕๗ วัน รวมเงินค่าปรับ ๓๓๒,๕๕๘ บาท นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่อาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานไปก่อนแล้ว จึงให้ยกฟ้องแย้งในส่วนนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกร้องนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขส่วนที่บกพร่องภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แล้ว จึงถือเป็นความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากบันทึกของผู้ควบคุมงานฉบับลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการซ่อมแซมและแก้ไขงานดังกล่าวให้ถูกต้องหลายครั้ง โดยแจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ติดต่อกลับมาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอขบที่จะดำเนินการซ่อมแซมเองหรือจ้างผู้อื่นทำการแทน ซึ่งเมื่อพิจารณารายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขส่วนบกพร่องตามบันทึกของหัวหน้าส่วนโยธานำมาเปรียบเทียบกับงานจ้างที่จะต้องทำการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่ประมาณ ๗.๒% ของผิวจราจรทั้งหมดแล้ว เห็นว่า ราคาค่าเสียหายจำนวนเงิน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท เป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมและไม่เกินวงเงินค่าก่อสร้างที่ประมาณการไว้เป็นเงิน ๙๓,๑๖๘ บาท ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในจำนวนเงินดังกล่าวตามข้อกำหนดในสัญญา ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นเพราะความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์ในถนนดังกล่าวหลังจากที่ป้ายของผู้ฟ้องคดีที่ห้ามมิให้ใช้ถนนได้สูญหายไป จนเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดเสียหายของงานจ้างนั้น เห็นว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะรับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นคนละกรณีกับความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายที่จะต้องระวังดูแลมิให้งานจ้างเกิดความเสียหาย เมื่อเกิดความเสียหายแก่งานจ้างโดยไม่ใช่เพราะความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหาย



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวตามสัญญาข้อ ๙ ผู้ฟ้องคดีจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อมีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหาได้ไม่

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา ๑๐๗๗ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้หุ้นส่วนผู้จัดการ และหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจำกัดจะต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างโดยไม่จำกัดจำนวน เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า หนี้ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถหักเอาจากค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีและยังคงมีเงินเหลือที่จะต้องคืนแก่ผู้ฟ้องคดีอีก ดังนั้น จึงไม่มีหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษา ดังนี้

๑. ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามสัญญาที่พิพาทเป็นเวลา ๙๖ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในอัตราวันละ ๑,๒๙๔ บาท เป็นเงิน ๑๒๔,๒๒๔ บาท และชำระค่าซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดบกพร่องหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานแล้วเป็นเงิน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างในจำนวนเงินที่เหลือจากการหักค่าปรับและค่าเสียหายในการซ่อมแซมถนนเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๘,๐๘๗.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๓. คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีดังนี้ คือ คืนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๗,๒๐๒.๕๐ บาท จากจำนวนเงินที่ชนะคดี ๑,๐๘๘,๐๘๗.๒๕ บาท และคืนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๑๔๗.๕๐ บาท จากจำนวนเงินที่ชนะคดี ๒๐๕,๙๑๒.๗๕ บาท

๔. คำขออื่นให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า กรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสามงวดในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงรับผิดชอบชำระค่าปรับเพียง ๙๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕) เป็นเงิน ๑๒๔,๒๒๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า จะถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเป็นครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นวันส่งมอบงานแล้วเสร็จตามสัญญาไม่ได้ เพราะคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่ได้ตรวจรับงานจ้างของผู้ฟ้องคดีและตามรายงานตรวจการจ้าง



/(กรณีไม่ถูกต้อง)...

(กรณีไม่ถูกต้อง) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ระบุว่าถนนดังกล่าวแตกร้าวหลายจุดที่แก้ไขนั้นเพียงน้อย จึงต้องให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างแก้ไขจุดที่แตกร้าวที่เหลืออีกหลายจุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ งานจ้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ซึ่งหากเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์แต่เกิดเหตุแตกร้าวหลายจุดเพียงในวันเดียว คือ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งคงเป็นไปได้ยากเพราะคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างและรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาคือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นเงินจำนวน ๓๓๒,๕๕๘ บาท ตามที่ฟ้องแย้งไว้ ส่วนประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างที่เหลือจากการหักค่าปรับและค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๐๘๘,๐๘๗.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเงินที่ต้องจ่ายจำนวน ๑,๐๘๘,๐๘๗.๒๕ บาทนั้น ศาลยังไม่ได้หักดอกเบี้ยผิดนัดของเงินค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบหักเฉพาะเงินต้นให้เท่านั้นซึ่งไม่ถูกต้อง ส่วนดอกเบี้ยที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าไม่ถูกต้องเพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ผิดนัดชำระหนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะยึดหน่วงเงินค่าจ้างไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้โดยถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถหักหนี้จากเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งเงินค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าวมิใช่หนี้บริบูรณ์ ไม่เป็นการแน่นอนว่าเมื่อคดีถึงที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสามารถหักได้เต็มจำนวนหรือไม่ และไม่มีความหมายโดยปริยายที่ว่าหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดสำหรับกรณีดังกล่าว ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ไม่มีหนี้สินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบจึงไม่ถูกต้อง คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับจำนวน ๓๓๒,๕๕๘ บาท และค่าเสียหาย (ค่าซ่อมแซมถนน) จำนวน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับจำนวน ๑๒๔,๒๒๔ บาท



/ซึ่งไม่เต็ม...

ซึ่งไม่เต็มตามฟ้องแย้ง ยังขาดอีกจำนวน ๑๐๘,๓๓๔ บาท จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย ตามฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสามงวด ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียง ๙๖ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในอัตราวันละ ๑,๒๙๔ บาท เป็นเงิน ๑๒๔,๒๒๔ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ โดยบันทึกไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานล่าสุดเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจงานจ้างแล้วประกอบกับประชาชนได้ใช้นนดังกล่าวสัญญาไปมาก่อนที่ผู้ฟ้องคดี จะทำการส่งมอบงานเป็นครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เสียอีก ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่าวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นวันส่งมอบงานแล้วเสร็จตามสัญญาไม่ได้นั้น รับฟังไม่ได้ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยเหตุจากการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คือ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นวันสุดท้ายของการส่งมอบงานล่าช้าและนำมาคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๕๗ วัน เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นนี้ สำหรับประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า เงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๐๘๘,๐๘๗.๒๕ บาท นั้น ศาลยังไม่ได้หักดอกเบี้ย ผิดนัดของเงินค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบหักเฉพาะเงินต้นให้เท่านั้น ซึ่งไม่ถูกต้องนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องกับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเพราะ เงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในงวดที่ ๑ และในงวดที่ ๒ นั้น เป็นเงินจำนวน งวดละ ๓๘๘,๒๐๐ บาท เมื่อรวมกันแล้วเป็นเงิน ๗๗๖,๔๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดี นำมารวมกับค่าจ้างในงวดที่ ๓ และรวมรับครั้งเดียวแต่กลับไม่ได้รับค่าจ้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดนัดและต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๐๘๘,๐๘๗.๒๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนกว่าจะชำระเสร็จและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิที่จะยึดหน่วงเงินค่าจ้าง จำนวนดังกล่าวไว้แต่ประการใด การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๑,๐๘๘,๐๘๗.๒๕ บาท



/นับตั้งแต่...

นับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ นั้น เป็นการชอบแล้ว จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนในประเด็นนี้ ส่วนกรณีเงินค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นนั้น แม้มีข้อนี้บริมสิทธิก็ตามแต่เป็นการแน่นอนว่า เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถหักได้เต็มจำนวนและหนี้ค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีจำนวนมากกว่าหนี้ค่าปรับและค่าเสียหาย จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเช่นกัน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีในเงินค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเงินค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่าเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดจะได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนมากและเป็นการแน่นอนว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถหักได้เต็มจำนวนจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ตามกฎหมายจะบัญญัติให้หุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบไม่จำกัดจำนวนในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตาม ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีส่วนรู้เห็นและมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ในการที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างทำณดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบชำระค่าปรับค่าเสียหายและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ รับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ระยะทางก่อสร้าง ๐.๗๖๖ กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร



/ไหลทาง...

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบแปลนที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) กำหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการในราคาจำเป็นเงิน ๑,๒๕๔,๐๐๐ บาท กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม ๓ งวด คือ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๘,๒๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๐% Modified AASHTO ค่า CBR $\geq$ ๖% และถมดินลูกรังชั้นรองพื้นให้ลูกรังมีความหนา ๐.๒๐ เมตร ค่า CBR $\geq$ ๒๕% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% Modified AASHTO พร้อมทรายรองพื้น หนา ๐.๐๕ เมตร รวมทั้งตัวแบบหล่อผิวคอนกรีตให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๘,๒๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทพื้นผิวจราจรคอนกรีตให้ได้ ผิวจราจร ๑,๗๒๕ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน และงวดสุดท้ายเป็นเงิน จำนวน ๕๑๗,๖๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และติดตั้ง ป้ายโครงการแล้วเสร็จ โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มดำเนินงานรับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ การก่อสร้าง ตามสัญญานี้เป็นโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสงขลา ครั้นผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานที่รับจ้างแล้ว ไม่สามารถส่งงานตามงวดที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ สข ๗๙๗๐๓/๙๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งสิทธิการปรับ ตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ต่อมาในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน ทั้ง ๓ งวด ในคราวเดียวกันพร้อมทั้งขอเบิกเงินค่าจ้างด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ ตรวจงานจ้างที่ส่งมอบดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้วบันทึกในรายงาน ผลการตรวจการจ้าง (กรณีไม่ถูกต้อง) ว่า ผู้รับจ้างยังไม่ได้ติดตั้งป้ายโครงการและ ป้ายหมู่บ้าน รวมถึงยังไม่ได้หยอดแอสฟัลต์รอยต่อและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด ยังมีจุดบกพร่องแตกร้าวหลายจุดที่ระยะ ๕ เมตร ๑๐ เมตร และระยะ ๒๐๐ เมตรตามลำดับ นอกจากนั้น ผู้ควบคุมงานยังมิได้รับผลการทดสอบกำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีต ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการตรวจการจ้างดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดี ได้ส่งมอบงานจ้างอีกครั้งที่สองในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยได้ส่งผลการทดสอบ กำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีต และแก้ไขงานที่บกพร่อง คือ ได้ติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายหมู่บ้าน หยอดแอสฟัลต์รอยต่อและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดแล้ว ผู้ควบคุมงาน



/ได้รายงาน...

ได้รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ว่าผู้รับจ้างได้ทำการแก้ไขงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานจ้างและเบิกเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างต่อไป แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจงานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบครั้งที่สองแล้วเห็นว่า งานจ้างยังไม่เรียบร้อยมีรอยแตกร้าวและลูกกรงไหล่ทางยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉางที่ สข ๗๙๗๐๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งผลการตรวจการจ้างดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปด้วยรวม ๔ ฉบับ คือ บันทึกรายงานผลการตรวจรับงานของผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ไปรายงานผลการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ บันทึกการตรวจรับงานจ้างของผู้ควบคุมงาน ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และบันทึกการตรวจงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างระบุว่า งานจ้างมีจุดบกพร่องหลายจุดให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ดังนี้ (๑) ผิวหน้าพื้นซีเมนต์มีหินผุด ทราย่วนและมีรอยแตกร้าวเป็นแนวยาวตลอดแผ่น ในแผ่นที่ ๑, ๒ และ ๓ ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร เป็นบริเวณที่สมควรทุบทิ้ง สร้างใหม่ (๒) มีรอยแตกเป็นแนวยาวประมาณ ๕ เมตร จุดบกพร่องห่างจุดเริ่มต้นประมาณ ๒๑๐ เมตร ควรทุบทิ้ง (๓) มีรอยแตกตัดขวางห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ ๑๐๐ เมตร ๑๙๐ เมตร และ ๓๕๐ เมตร ควรทุบทิ้งหรือปรับปรุงแก้ไขตามหลักวิชาการ (๔) รอยต่อระหว่างการก่อสร้างล็อกแรกกับล็อกหลัง คดเคี้ยว ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ และ (๕) การถมลูกกรงไหล่ทางไม่เรียบร้อย ไม่เป็นระเบียบ สกปรก ควรปรับปรุง ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วไม่ได้แก้ไขงานจ้างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้ง แต่ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังนายอำเภอหนองหวี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ นายอำเภอหนองหวีได้นัดผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาตกลงกัน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีรับจะแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสงขลาให้ส่งวิศวกรโยธามาให้คำแนะนำในการตรวจงานจ้างด้วย ต่อมาในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขจุดบกพร่องแล้วเสร็จและส่งมอบงานจ้างอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ สข ๗๙๗๐๑/๒๓๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามไปรายงานผล



/การตรวจ...

การตรวจการจ้าง (กรณีไม่ถูกต้อง) ฉบับลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งระบุว่า ถนนดังกล่าวแตกร้าวหลายจุดที่แก้ไขนั้นเพียงส่วนน้อย จึงจำเป็นต้องให้ผู้รับจ้างแก้ไข จุดแตกร้าวที่เหลืออีกหลายจุด ต่อมาในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ นายสาธิต รัตนสิงห์ วิศวกรโยธา ๗ วช. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจการจ้างและผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจสอบถนนที่ก่อสร้างตามสัญญาที่พิพาท พบว่า มีความชำรุดเสียหายเป็นรอยแตกร้าวและผิวหน้าคอนกรีตหลุดร่อนอีกหลายจุด ซึ่งนายสาธิตได้จัดทำบันทึกรายละเอียดของความเสียหายและขอแนะนำวิธีการปรับปรุง แก้ไขแล้วเป็นหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง ที่ สข ๗๙๗๐๓/๒๓๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้ง ผู้ฟ้องคดีให้แก้ไขงานจ้างตามใบรายงานผลการตรวจการจ้าง (กรณีไม่ถูกต้อง) ของคณะกรรมการตรวจการจ้างฉบับลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และตามบันทึกของ นายสาธิต ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไข ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สข ๗๙๗๐๓/๒๗๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ฟ้องคดี ให้ยืนยันกำหนดเวลาที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่สามารถจะทำการซ่อมแซมถนนต่อไปอีกได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ซ่อมแซมจุดเสียหายของถนนตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมจุดที่เสียหายเพิ่มเติมเป็นการขยาย และเพิ่มตำแหน่งความเสียหายของถนนไปอย่างไม่มีจุดจบ ต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ประชุมและมีมติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ ให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขงานเฉพาะในส่วนที่สำคัญ ที่จำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อมิให้มีผลกระทบกับโครงสร้าง โดยระยะทางทั้งหมด ๗๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมแซมไปแล้ว ๑๕ เมตร เหลือระยะทางที่ต้องรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่ จำนวน ๕๕ เมตร (๑๒๔.๒๕ ตารางเมตร) และได้แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขงานจ้างตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลฉางที่ สข ๗๙๗๐๓/๒๗๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ พร้อมแจ้งด้วยว่าหากไม่ดำเนินการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะบอกเลิกสัญญาจ้าง ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ สข ๗๙๗๐๓/๓๗๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญาจ้างที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี



/ได้ส่งมอบ...

ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเกลี้ยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่สามารถรับเงินค่าจ้างตามสัญญาได้ จึงขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันส่งมอบงาน จนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งมอบงานจ้างภายใน กำหนดระยะเวลาตามสัญญา (วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕) และยังไม่ได้แก้ไขจุดบกพร่อง ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ทราบตามรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จนทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๕ วันละ ๑,๒๙๔ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น วันบอกเลิกสัญญาเป็นจำนวน ๒๕๗ วัน รวมเงินค่าปรับ ๓๓๒,๕๕๘ บาท นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องของถนนเป็นจำนวนเงิน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วน ผู้จัดการและหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบร่วมกันชำระเงินค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ส่วนที่บกพร่องของถนนดังกล่าว พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันบอกเลิกสัญญา จนกว่าจะชำระเสร็จ

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยสามประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ผิดสัญญาจ้างหรือไม่และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และหากต้องชำระจะต้องชำระเป็นเงินเท่าใด และ จะต้องชำระดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาข้อ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดี ได้ตกลงค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน ๓ งวด ซึ่งงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๓๘๘,๒๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงาน เสร็จปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นและถมดินลูกรังชั้นรองพื้นพร้อมทรายรองพื้น รวมทั้งตัวแบบหล่อผิวคอนกรีตให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หรือวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๓๘๘,๒๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานเทผิวจราจร คอนกรีตให้ได้ผิวจราจร ๑,๗๒๕ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หรือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๕ และงวดสุดท้ายเป็นเงินจำนวน ๕๑๗,๖๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด



/เรียบร้อย...

เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ และสัญญาข้อ ๕ ข. กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างได้ แต่ได้ทำการส่งมอบงานทั้ง ๓ งวดรวมกันเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หลังจากครบกำหนดส่งมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๔๕ วัน และตามรายงานผลการตรวจรับงานฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ของหัวหน้าส่วนโยธา ผู้ควบคุมงาน ระบุว่าช่างควบคุมงานได้เข้าทำการตรวจงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่าทางด้านโครงสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้ทำตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนดแล้ว แต่ช่างควบคุมงานยังไม่สามารถทำการตรวจรับงานได้ เนื่องจากงานยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง กล่าวคือช่างควบคุมงานยังไม่ได้รับผลการทดสอบกำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีต ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำการหยอดแอสฟัลต์รอยต่อ และผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายหมู่บ้าน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เข้าทำการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้ว ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่างานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบในงวดที่ ๑ ถึงงวดสุดท้ายมีรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายหมู่บ้าน รวมทั้งยังไม่ได้หยอดแอสฟัลต์รอยต่อ และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด และช่างควบคุมงานยังไม่ได้รับผลการทดสอบกำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีตเช่นเดียวกันกับที่ช่างควบคุมงานได้รายงานผลการตรวจรับงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานเพิ่มเติมไปจากที่ช่างควบคุมรายงานว่ามีจุดบกพร่องแตกร้าวอีกหลายจุดที่ระยะประมาณ ๕ เมตร ๑๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร ตามลำดับ ดังที่ปรากฏในใบรายงานผลการตรวจการจ้าง (กรณีไม่ถูกต้อง) ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ที่มีไปถึงผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการส่งผลการทดสอบกำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีต ทำการหยอดแอสฟัลต์รอยต่อ ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายหมู่บ้าน และจัดทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วตามใบส่งมอบงานจ้างฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และบันทึกตรวจรับงานก่อสร้าง ฉบับลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ของหัวหน้าส่วนโยธา ผู้ควบคุมงาน จึงยอมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดียอมรับว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบงานจ้างที่ผู้ฟ้องคดี



/ได้ปฏิบัติงาน...

ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และติดตั้งป้ายโครงการตามงวดงานสุดท้ายที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาและได้ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาและไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา คือ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ผิดสัญญาตามสัญญาข้อ ๕ และการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมรับมอบงานจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างทั้ง ๓ งวดงาน เนื่องจากงานจ้างที่ส่งมอบยังไม่เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง จึงเป็นการปฏิบัติที่ขัดด้วยสัญญาจ้างข้อ ๕ ข. ประกอบกับข้อ ๔ แล้ว แม้อต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้ส่งมอบงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ เห็นว่างานจ้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยงานจ้างมีรอยแตกร้าวและสถานที่ก่อสร้างยังไม่สะอาดเรียบร้อย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งผลการตรวจงานจ้างตามที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบทั้งสองครั้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนางที่ สข ๗๙๗๐๑/๑๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีจะไม่ยอมรับผลการตรวจงานจ้างดังกล่าว แต่ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังนายอำเภอหนองหวีแล้วผู้ฟ้องคดีก็ยอมทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อนายอำเภอหนองหวีว่าจะทำการแก้ไขงานที่รับจ้างให้ถูกต้องต่อไปตามบันทึกฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจงานจ้างแล้วเห็นว่า การแก้ไขความชำรุดเสียหายดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงส่วนน้อยจากที่มีจุดชำรุดเสียหายหลายจุด จึงให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขในส่วนที่เหลือ ปรากฏตามใบรายงานผลการตรวจการจ้าง (กรณีไม่ถูกต้อง) ฉบับลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนางที่ สข ๗๙๗๐๑/๒๓๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ยอมทำการแก้ไขงานจ้างอีก แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีเร่งทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นจะบอกเลิกสัญญาพร้อมกับแจ้งด้วยว่าขณะนี้จำนวนเงินค่าปรับได้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาแล้ว ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาง ที่ สข ๗๙๗๐๓/๒๗๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ยอมทำการแก้ไขงานจ้างให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดี



/ในฐานะ...

ในฐานะผู้รับจ้างจะเป็นผู้ผิดสัญญาจ้างก่อสร้างถนนดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างจะมีผู้ผิดสัญญาดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างถนนดังกล่าวตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ แล้ว ผลของการเลิกสัญญาย่อมทำให้สัญญาระดับไปคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากการก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าวมีการแบ่งการทำงานและแบ่งการชำระเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานงวดที่ ๑ ถึงงานงวดสุดท้าย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการตรวจการจ้างและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขในส่วนที่ชำรุดบกพร่อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ทำการแก้ไขในส่วนที่ชำรุดบกพร่องไปเพียงบางส่วน ยังคงเหลืองานที่ชำรุดบกพร่องที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามบันทึกการตรวจการจ้างฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งมีระยะทางทั้งหมด ๗๐ เมตร (๑๕๘ ตารางเมตร) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมไปแล้ว ๑๕ เมตร (๓๓.๗๕ ตารางเมตร) คงเหลือระยะทางที่จะต้องทำการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่จำนวน ๕๕ เมตร (๑๒๔.๒๕ ตารางเมตร) คิดเป็นเงินจำนวน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำงานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการงานที่ได้ทำไปแล้วเป็นสิ่งก่อสร้างจึงไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ประโยชน์ในการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดเชยคืนด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งงานที่ได้ทำแล้วเสร็จนั้น ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำต้องชดเชยเงินในผลงานที่ไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ชำรุดบกพร่องอันได้แก่ถนนตามระยะทางที่จะต้องทำการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่ จำนวน ๕๕ เมตร (๑๒๔.๒๕ ตารางเมตร) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดค่าเสียหายจำนวน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการตรวจการจ้างตามบันทึกฉบับลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ แล้ว ปรากฏความชำรุดเสียหายที่สำคัญจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำการแก้ไขโดยจะต้องทำการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่ในระยะทาง ๕๕ เมตร จากระยะทางก่อสร้างถนนตามสัญญาจ้าง ซึ่งมีระยะทาง ๐.๗๖๖ กิโลเมตร ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทำเสร็จแล้วบางส่วน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ประโยชน์ในงานส่วนที่ทำได้แล้วเสร็จนั้นแล้ว (เพราะได้มีการเปิดทางให้ราษฎรใช้สัญจรไปมา) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินตามราคาแห่งงานที่ได้ทำแล้วเสร็จนั้นเป็นเงินค่าจ้างตามสัญญา จากจำนวน ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท หักด้วยราคาแห่งงานที่ไม่แล้วเสร็จหรือส่วนที่ชำรุดบกพร่องอันได้แก่ค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ในการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่ในระยะทาง



/๕๕ เมตร...

๕๕ เมตร เป็นเงินจำนวน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท คงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระตามราคาแห่งงานที่ได้ทำแล้วเสร็จเป็นเงินจำนวน ๑,๒๑๒,๓๑๑.๒๕ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับจากวันบอกเลิกสัญญาเป็นต้นไปด้วย

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินวันละ ๑,๒๙๔ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วยในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะปรับผู้ฟ้องคดีจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตั้งแต่งวดที่ ๑ ถึงงวดสุดท้ายล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาว่าจ้างและได้แจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ที่ สข ๗๙๗๐๓/๙๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สข ๗๙๗๐๓/๒๗๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีว่าจะบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่าเงินค่าปรับนั้นจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการซ่อมแซมถนนตามสัญญาจ้างโดยจะขอใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลต่อไป ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้ตามสัญญา แต่เนื่องจากข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน) ดำเนินการบอกเลิกสัญญา



/หรือข้อตกลง...

หรือข้อตกลงโดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน เว้นแต่คู่สัญญา
จะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ประธานกรรมการบริหาร
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน) พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น
ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาตั้งแต่
งานงวดที่หนึ่งจนถึงงานงวดสุดท้าย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สข ๗๙๗๐๓/๒๗๒
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ แจ้งจะบอกเลิกสัญญา เนื่องจากได้ล่วงเลยกำหนดเวลา
แล้วเสร็จตามสัญญามานานแล้ว จนคิดคำนวณเงินค่าปรับได้เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว
จึงขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันและยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้นนั้น ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก็มีได้มีหนังสือหรือแสดงว่ายินยอมที่จะเสียค่าปรับ
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ แต่กลับมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ปฏิเสธการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องในการก่อสร้างถนนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จึงควรต้องพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
กลับไม่ดำเนินการบอกเลิกสัญญาและจัดให้ผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการแก้ไขงานจนกระทั่ง
ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้บอกเลิก
สัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ อันเป็นการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และเมื่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หามีสิทธิที่จะได้รับเงิน
ค่าปรับตามสัญญาจากผู้ฟ้องคดีอีกต่อไปไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คงมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย
ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั้น แม้จะไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า
และไม่ครบถ้วนอย่างไร แต่เมื่อการงานที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำหรือทำไม่เสร็จเรียบร้อยได้แก่
ถนนระยะทาง ๕๕ เมตร ที่จะต้องทำการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จะต้องดำเนินการเองหรือจ้างผู้อื่นให้ดำเนินการแทนให้ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิ
เรียกค่าเสียหายในการงานที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำหรือทำไม่เสร็จดังกล่าวและเบี้ยปรับ
ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นค่าปรับในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลา
ที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งเบี้ยปรับนั้น มาตรา ๓๙๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ได้กำหนดไว้ว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้
ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย



/ว่าด้วย...

ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับเพียงร้อยละสิบของค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๒๙,๔๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องแย้งและอุทธรณ์ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวม ๒๕๗ วัน นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้

ประเด็นที่สาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ฟ้องคดีในเงินค่าปรับและค่าเสียหายในส่วนการทำงานที่ทำไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ชำรุดบกพร่องด้วยหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบของห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องรับผิดชอบในหนี้ของห้างโดยไม่จำกัดจำนวนตามมาตรา ๑๐๗๗ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้ฟ้องคดีในค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑๒๙,๔๐๐ บาท และค่าเสียหายในส่วนการทำงานที่ทำไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ชำรุดบกพร่อง ซึ่งจะต้องทำการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่ในการซ่อมแซมถนนดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

ดังนั้น เมื่อหักกลบลบหนี้ค่าเสียหายในส่วนการทำงานที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ชำรุดบกพร่องซึ่งจะต้องทำการรื้อทิ้งและเทคอนกรีตใหม่ในการซ่อมแซมเป็นเงินจำนวน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท และค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวนร้อยละสิบของค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน ๑๒๙,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๑,๐๘๘.๗๕ บาท กับหนี้ค่าจ้างตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๐๘๒,๙๑๑.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับจากวันบอกเลิกสัญญาคือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามสัญญาที่พิพาทเป็นเวลา ๙๖ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ในอัตราร้อยละ ๑,๒๙๔ บาท เป็นเงิน ๑๒๔,๒๒๔ บาท และชำระค่าซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดบกพร่องหลังจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานแล้วเป็นเงิน ๘๑,๖๘๘.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างในจำนวนเงินที่เหลือจากการหักค่าปรับและค่าเสียหาย



/ในการซ่อมแซม...

ในการซ่อมแซมถนนเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๘,๐๘๗.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จนกว่าชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีและคืบค่าธรรมเนียมศาล ตามส่วนของการชนะคดีคือคืนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๗,๒๐๒.๕๐ บาท จากจำนวนเงิน ที่ชนะคดี ๑,๐๘๘,๐๘๗.๒๕ บาท และคืนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๑๔๗.๕๐ บาท จากจำนวนเงินที่ชนะคดี ๒๐๕,๙๑๒.๗๕ บาท ค่าขออื่นให้ยกนั้น ศาลปกครองสูงสุด ไม่เห็นพ้องด้วยในบางส่วน

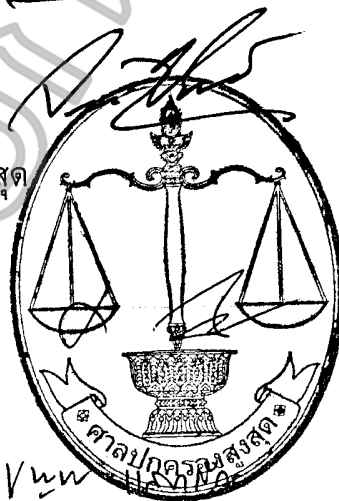
พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๐๘๒,๙๑๑.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับจากวันบอกเลิกสัญญาคือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา และให้คืบค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามส่วนของการชนะคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

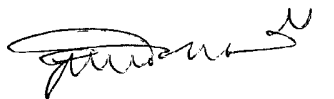
นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายเกษม คมสัจธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมศักดิ์ ตันนพเลขา

